

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2069/2535

นายไพศาล อัดนวนิช กับพวก

โจทก์

นายเสริมศักดิ์ ศรีไพบุลย์

จำเลย

นายเสริมศักดิ์ ศรีไพบุลย์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ทั้งหกได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 203)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินของจำเลยภายในเส้นสีแดงตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้องเป็นทางภารจำยอม ให้จำเลยไปจดทะเบียนเป็นทางภารจำยอมกับให้จำเลย รื้อถอนเสาปูนและรั้วลวดหนามบนทางภารจำยอมออกไปถ้าไม่ปฏิบัติ ให้โจทก์ดำเนินการรื้อถอนเองโดยจำเลยออกค่าใช้จ่าย ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ที่ดินของจำเลยภายในเส้นสีแดง กว้าง 2.40 เมตร ยาว 10 เมตรตามแผนที่สังเขปท้ายฟ้อง เป็นทางภารจำยอม ให้จำเลยรื้อถอนเสาปูนและรั้วลวดหนามบนทาง ภารจำยอมออกไป ถ้าไม่ปฏิบัติให้โจทก์ดำเนินการรื้อถอนเอง โดยจำเลยเสียค่าใช้จ่ายศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำขอ ในส่วนที่ให้โจทก์รื้อถอนเสาปูนและรั้วลวดหนามเองโดยให้จำเลย เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ต่อมาโจทก์ร้องว่า จำเลยได้รื้อถอนเสาและรั้วลวดหนามที่อยู่ในเขตทางภารจำยอมบางส่วน แต่ยังไม่ยอมรื้อถอนเสาและรั้วที่ปักกันไว้ในทางภารจำยอมทางด้านทิศเหนือที่ติดต่อกับ เขตที่ดินของโจทก์ ขอให้ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการศาลชั้นต้นออกหมายบังคับคดี จำเลยยื่นคำร้องว่าเสาและรั้วลวด

หนามที่เหลืออยู่นั้นไม่ได้อยู่บนทางภารจำยอม จำเลยได้รื้อถอนเสาปูนและรื้อลวด
หนามบนทางภารจำยอมเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่การจดทะเบียนที่ดินของจำเลยให้
ตกเป็นภารจำยอม แต่โจทก์คัดค้านว่าการแบ่งแยกไม่ถูกต้อง ทำให้การจดทะเบียน
ภารจำยอมต้องหยุดชะงัก ให้สั่งระงับการบังคับคดี และให้ โจทก์ถอนการคัดค้านศาล
ชั้นต้นนัดพร้อม ระหว่างนั้นโจทก์ ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีรื้อถอนเสาและรื้อลวด
หนามออกไป วันนัดพร้อมศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา พิจารณาว่า
ที่ดินตามแผนที่ส่งเขปท้ายคำฟ้องเป็นภารจำยอม จึงต้องถือตามแผนที่ส่งเขปท้าย
ฟ้องเป็นหลัก เสาปูนและ รื้อลวดหนามที่โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีรื้อถอนจึงอยู่
ในเขตทางภารจำยอม

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 196,199)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่าง ฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่า
จำเลยจะต้องไม่ปิดทางพิพาทในระหว่างฎีกา หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็
อนุญาต ให้ทุเลา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่าง ฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่า
จำเลยจะต้องไม่ปิดทางพิพาทในระหว่างฎีกา หากจำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขเมื่อใด ก็
อนุญาต ให้ทุเลา

(บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชโรจน์-เพี้ยน พุทธสุตตา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ